

Dossiers 1

1. Vérifier si Anne Héantie peut être qualifiée de dirigeant de fait et les conséquences que cela a sur les fautes de gestion commises.

Principe

À côté du dirigeant de droit régulièrement désigné, le juge peut retenir à l'égard d'autres personnes, la qualification de dirigeant de fait. Cette notion permet de rechercher la responsabilité pénale d'une personne qui s'est immiscée dans la gestion sociale pour y commettre un délit, de lui faire supporter la responsabilité fiscale du dirigeant ou de lui faire supporter des sanctions dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (action en comblement du passif par exemple). Il s'agit d'une personne qui exerce en toute indépendance le pouvoir de direction de la société sans être régulièrement investie d'un mandat social. La jurisprudence exige des actes répétés de gestion. Un salarié qui s'est affranchi de tout contrôle hiérarchique peut être qualifié de dirigeant de fait.

Ainsi, quand une personne se comporte comme un dirigeant de droit, mais n'a pas été nommée à ces fonctions, la jurisprudence l'appelle dirigeant de fait, cela permet d'ouvrir sa responsabilité en tant que dirigeant.

En l'espèce, la maîtresse du gérant (Anne Héantie) est salariée dans la SNC et n'est investie d'aucun mandat social ou de représentant légal. Ainsi, elle n'est pas dirigeante de droit de la SNC. Cependant, elle se comporte comme un dirigeant et agit en fonction : en effet, elle a la signature bancaire, signe les documents administratifs et traite avec certains clients importants pour la société.

Ainsi, la maîtresse du gérant (Anne Héantie) peut être reconnue par les juges comme dirigeante de fait, et peut donc voir sa responsabilité civile engagée devant les fautes de gestion commises, comme le dirigeant de droit.

2. Indiquer si Martin Galle peut espérer obtenir le remboursement de sa créance

Règles de droit

Selon la loi, les associés sont responsables du passif social. Concernant les sociétés à risque illimité, comme la SNC, la responsabilité de l'associé est indéfinie et solidaire : cela



signifie que chacun des associés est tenu de rembourser la totalité de la dette sociale et ce personnellement, à charge pour eux ensuite de se retourner contre les autres associés. Le créancier doit d'abord mettre en demeure la société et, en cas d'absence de remboursement dans un délai de huit jours, il pourra choisir à quel associé s'adresser pour obtenir le remboursement de la dette sociale.

En l'espèce, la société est une SNC, donc la responsabilité des associés est indéfinie et solidaire. Un associé peut par conséquent être appelé à payer la totalité de la dette sociale. Le créancier de la société doit d'abord mettre en demeure la SNC, attendre huit jours et, en cas de nonpaiement (ce qui sera vraisemblablement le cas, vu la situation financière de la société), il pourra appeler l'associé le plus riche, le fils Unes Ception, à rembourser la totalité de la dette sociale. L'associé devra rembourser le créancier et pourra se retourner contre les autres associés pour obtenir 90 % des 96 000 € payés, dans la mesure où il n'a que 10 % des parts sociales de la société.

Cependant, si ceux-ci ne peuvent pas payer, il ne pourra rien faire

Dossiers 2

1. La SAS doit-elle désigner un CAC ?

Problème juridique :

La nomination peut être obligatoire en vertu des statuts de la société. Toutefois les textes prévoient une nomination obligatoire dans un ensemble de cas.

Dans les sociétés commerciales, la nomination est obligatoire pour 6 exercices ((renouvelable), durée réduite à 3 ans pour une désignation volontaire). si deux des trois suivants sont dépassés

- 4 000 000 euros de total du bilan,
- 8 000 000 euros HT de chiffre d'affaires,
- 50 salariés

La loi Pacte a introduit une nouvelle obligation de nomination dans les sociétés commerciales.

Elle concerne la nomination demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le tiers du capital social. Elle intervient alors pour trois ans et le contrôle suit la norme applicable est celle de l'audit légal « petites entreprises ».

En l'espèce, les seuils relatifs au chiffre d'affaires et aux salariés étant dépassés, la SAS doit nommer un commissaire aux comptes

2. La SAS peut-elle nommer Monsieur Masset en tant que CAC ?



Problème juridique :

La nomination du CAC Principes juridiques : Le CAC est nommé par l'AGO. Il doit s'agir d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste près la cour d'appel. Le choix de la personne est libre, toutefois, pour garantir l'indépendance du CAC, des incompatibilités et interdictions existent. Le CAC ne doit pas être salarié ou commerçant et doit s'abstenir de tout acte ou activité de nature à remettre en cause son indépendance. En outre, vis-à-vis de la personne contrôlée, il doit s'abstenir de toute prise d'intérêt et éviter les liens personnels, financiers et professionnels prévus par le Code de déontologie. Les liens d'amitiés ne font pas partie des liens personnels visés à l'article 25 du Code de déontologie. Mais il est interdit au CAC de fournir d'autres services à l'entité contrôlée.

Application au cas : Les liens d'amitié avec le président de l'entité contrôlée doivent être pris en compte par le CAC pour apprécier son indépendance (ce qui est confirmé par l'article 5 du même code). En tout état de cause, parce qu'il est son expert-comptable, il ne peut être en même temps son CAC

3. Le CAC de la SAS peut-il contribuer à une présentation favorable des comptes de la SAS ?

Problème juridique :

Missions et responsabilité du CAC Principes juridiques :

L'audit prévu par le législateur et réalisé par le CAC a pour objet de certifier que les comptes annuels sont réguliers (conformes aux règles applicables), sincères (application de bonne foi des règles) et donnent une image fidèle du résultat, de la situation financière et du patrimoine de l'entreprise (notion qui vient en complément pour jauger la réalité économique). Le CAC doit s'assurer de la conformité de l'information donnée aux actionnaires à cette réalité. Le CAC a une obligation d'alerte sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Le CAC engage sa responsabilité pénale pour confirmation d'information mensongère.

Application au cas : si les finances de la société sont dégradées, cela doit se traduire dans les comptes annuels et dans la communication adressée par le dirigeant aux associés. Si des irrégularités sont présentes pour dissimuler cette situation le CAC peut certifier avec réserves, voire refuser de certifier les comptes. S'il certifie des comptes qu'il sait mensongers, il engage sa responsabilité pénale pour confirmation d'informations mensongères. Si la situation est de nature à provoquer la cessation de paiement, le CAC de la SAS doit exercer son devoir d'alerte.



